



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAWARDI BIN SYAHADAN;**
2. Tempat lahir : Ulee Pulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 10 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Cot Keutapang, Desa Ulee Pulo,  
Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Januari 2026;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Februari 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2026 sampai dengan tanggal 28 Maret 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 Maret 2026;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal 14 Juni 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat Annita Karlina, S.H., Muzakir, S.H., Maulina, S.H., Susi Rahmayanti, S.H., Lilis Diatna, S.H., Yuslina Andriani, S.H, Advokat/ Advokat di Yayasan Penyuluhan dan Bantuan Hukum "Doktrin Persada Bireun" berkantor di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Meunasah Reudeup, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk tanggal 31 Maret 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk tanggal 17 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk tanggal 17 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI BIN SYAHADAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWARDI BIN SYAHADAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan Bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dan berat Netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam dengan nomor sim card: 0823 6151 0061;  
Dirampas untuk negara;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR warna hitam tanpa No. Pol tahun 2008, No. Rangka: MH1JB91148K123739, No. Mesin: JB91E1123465;  
Dikembalikan kepada saksi Nurjannah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-27/L.1.14/Enz.2/03/2026 tanggal 13 Maret 2026 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2026 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2026 bertempat di Jalan Rel Kereta Api Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan keadaan atau cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekira pada pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Sdra. FAHMI (DPO) yang mana dalam percakapan tersebut Sdra.FAHMI (DPO) menjelaskan bahwa ianya akan membayar hutang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sehingga akhirnya antara Terdakwa dan Sdra.FAHMI (DPO) sepakat untuk bertemu di sebuah pasar hewan yang beralamatkan di Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Sdra.FAHMI (DPO) tiba di di sebuah pasar hewan yang beralamatkan di Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara tersebut kemudian Sdra.FAHMI (DPO) langsung menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik transparan kemudian Terdakwa menyimpannya di lipatan celana

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kaki sebelah kanan kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdra.FAHMI (DPO) terkait hutang yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang hendak dibayarkan namun Sdra.FAHMI (DPO) mengatakan akan membayar hutang tersebut dengan cara mentransfer saja kemudian Terdakwa dan Sdra.FAHMI (DPO) pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Rel Kereta Api Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mana orang tersebut adalah Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe yang sedang bertugas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik transparan yang disimpan di lipatan celana bagian kaki sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu sehingga Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Sabu Nomor : 015/Sp.600132/2026 tanggal 27 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Sdra. T.M. ARIF FAIZUN selaku Pimpinan Pegadaian Syari'ah Lhokseumawe dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat : 0,43 Gram (Nol Koma empat puluh tiga gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 686/NNF/2026 tanggal 05 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm. jabatan Plt. KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,43 Gram (Nol Koma empat puluh tiga gram adalah benar mengandung Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang perihal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2026 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2026 bertempat di Jalan Rel Kereta Api Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan keadaan atau cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekira pada pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Sdra. FAHMI (DPO) yang mana dalam percakapan tersebut Sdra.FAHMI (DPO) menjelaskan bahwa ianya akan membayar hutang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sehingga akhirnya antara Terdakwa dan Sdra.FAHMI (DPO) sepakat untuk bertemu di sebuah pasar hewan yang beralamatkan di Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Sdra.FAHMI (DPO) tiba di di sebuah pasar hewan yang beralamatkan di Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara tersebut kemudian Sdra.FAHMI (DPO) langsung menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik transparan kemudian Terdakwa menyimpannya di lipatan celana bagian kaki sebelah kanan kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdra.FAHMI (DPO) terkait hutang yang Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang hendak dibayarkan namun Sdra.FAHMI (DPO) mengatakan akan membayar hutang tersebut dengan cara mentransfer saja kemudian Terdakwa dan Sdra.FAHMI (DPO) pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Rel Kereta Api Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mana orang tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe yang sedang bertugas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik transparan yang disimpan di lipatan celana bagian kaki sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu sehingga Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Sabu Nomor : 015/Sp.600132/2026 tanggal 27 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Sdra. T.M. ARIF FAIZUN selaku Pimpinan Pegadaian Syari'ah Lhokseumawe dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat : 0,43 Gram (Nol Koma empat puluh tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 686/NNF/2026 tanggal 05 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm. jabatan Plt. KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,43 Gram (Nol Koma empat puluh tiga gram adalah benar mengandung Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut;

Perbuatan TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2026 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2026 bertempat di sebuah gubuk tempat pembuatan batu bata yang berada di Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, "Dalam hal perbuatan melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan keadaan atau cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekira pada pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Sdra. FAHMI (DPO) yang mana dalam percakapan tersebut Sdra.FAHMI (DPO) menjelaskan bahwa ianya akan membayar hutang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sehingga akhirnya antara Terdakwa dan Sdra.FAHMI (DPO) sepakat untuk bertemu di sebuah pasar hewan yang beralamatkan di Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Sdra.FAHMI (DPO) tiba di di sebuah pasar hewan yang beralamatkan di Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara tersebut kemudian Sdra.FAHMI (DPO) langsung menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik transparan kemudian Terdakwa menyimpannya di lipatan celana bagian kaki sebelah kanan kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdra.FAHMI (DPO) terkait hutang yang Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang hendak dibayarkan namun Sdra.FAHMI (DPO) mengatakan akan membayar hutang tersebut dengan cara mentransfer saja kemudian Terdakwa dan Sdra.FAHMI (DPO) pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdra.FAHMI (DPO) kepada Terdakwa nantinya akan digunakan oleh Terdakwa seperti biasanya yang mana Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah gubuk tempat pembuatan batu bata yang berada di Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Rel Kereta Api Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mana orang tersebut adalah Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe yang sedang bertugas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk



plastik transparan yang disimpan di lipatan celana bagian kaki sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu sehingga Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/1/I/KES.12./2026/DOKKES tanggal 27 Januari 2026 yang ditandatangani oleh KASI DOKKES POLRES LHOKSEUMAWE yang bernama ADLIN NISA, A.Md.Keb dengan hasil kesimpulan adalah terhadap urine Terdakwa MAWARDI BIN SYAHDAN positif mengandung Sabu (MET);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Sabu Nomor : 015/Sp.600132/2026 tanggal 27 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Sdra. T.M. ARIF FAIZUN selaku Pimpinan Pegadaian Syari'ah Lhokseumawe dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat : 0,43 Gram (Nol Koma empat puluh tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 686/NNF/2026 tanggal 05 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm. jabatan Plt. KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,43 Gram (Nol Koma empat puluh tiga gram adalah benar mengandung Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Perbuatan TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sidik Adami, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jln. Rel Kereta Api Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. Pol seorang diri;

- Bahwa saksi merupakan salah seorang petugas kepolisian Polres Lhokseumawe yang melakukan penangkapan pada Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba;

- Bahwa barang bukti pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam dengan nomor sim card: 0823 6151 0061 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. Pol tahun 2008;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan di temukan di lipatan celana bagian kaki sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam dengan nomor sim card: 0823 6151 0061 ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 (Type NF 125 TR) warna hitam tanpa No. Pol disita langsung dari Terdakwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama FAHMI (DPO) dan diperoleh pada hari penangkapan tersebut juga yaitu senin tanggal 26 januari 2026 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa FAHMI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan kepada Terdakwa untuk mencicil utangnya kepada Terdakwa dengan harga Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkoba diperoleh Terdakwa untuk di konsumsi pribadi bukan untuk dijual;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tidak ditemukan alat hisap sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan disamping jalan pada saat Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu seminggu yang lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di gubuk tempat pembuatan batu bata yaitu Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait narkoba;
- bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam handphone milik Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dengan FAHMI terkait penyerahan paket Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR warna hitam tanpa No.Pol tahun 2008, No. Rangka : MH1JB91148K123739, No. Mesin :JB91E1123465 yang mana seluruh barang bukti tersebut ditunjukkan dipersidangan dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

**2. Chaidir Bachtiar, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jln. Rel Kereta Api Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. Pol seorang diri;
- Bahwa saksi merupakan salah seorang petugas kepolisian Polres Lhokseumawe yang melakukan penangkapan pada Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam dengan nomor sim card: 0823 6151 0061 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. Pol tahun 2008;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan di temukan di lipatan celana bagian kaki sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam dengan nomor sim card: 0823 6151 0061 ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 (Type NF 125 TR) warna hitam tanpa No. Pol disita langsung dari Terdakwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama FAHMI (DPO) dan diperoleh pada hari penangkapan tersebut juga yaitu senin tanggal 26 januari 2026 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa FAHMI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan kepada Terdakwa untuk mencicil utangnya kepada Terdakwa dengan harga Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkoba diperoleh Terdakwa untuk di konsumsi pribadi bukan untuk dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tidak ditemukan alat hisap sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan disamping jalan pada saat Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu seminggu yang lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di gubuk tempat pembuatan batu bata yaitu Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait narkoba;
- bahwa Saksi mengetahui berdasarakan keterangan Terdakwa bahwa HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam handphone milik Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dengan FAHMI terkait penyerahan paket Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemas dengan plastik transparan, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR warna hitam tanpa No.Pol tahun 2008, No. Rangka : MH1JB91148K123739, No. Mesin :JB91E1123465 yang mana seluruh barang bukti tersebut ditunjukkan dipersidangan dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/1/I/KES.12./2026/DOKKES tanggal 27 Januari 2026 yang ditandatangani oleh KASI DOKKES POLRES LHOKSEUMAWE yang bernama ADLIN NISA, A.Md. Keb dengan hasil kesimpulan adalah terhadap urine Terdakwa MAWARDI BIN SYAH DAN positif mengandung Sabu (MET);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Sabu Nomor: 015/Sp.600132/2026 tanggal 27 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Sdra. T.M. ARIF FAIZUN selaku Pimpinan Pegadaian Syaria'ah Lhokseumawe dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat: 0,43 Gram (Nol Koma empat puluh tiga gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 686/NNF/2026 tanggal 05 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm. jabatan Plt. KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti: 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,43 Gram (nol koma empat puluh tiga gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jln. Rel Kereta Api Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, adapun yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe;
- Bahwa barang bukti yang di temukan lalu di sita oleh pihak kepolisian pada saat saya di tangkap berupa 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan nomor sim card: 0823 6151 0061, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR warna hitam tanpa No. Pol tahun 2008;

- Bahwa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan di temukan di lipatan celana bagian kaki sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam dengan nomor sim card: 0823 6151 0061 ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Type NF 125 TR warna hitam tanpa No. Pol tahun 2008, disita langsung dari Terdakwa saat mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan tersebut dengan cara diberikan oleh sdra FAHMI, ia memberikan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan kepada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 januari 2026 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan FAHMI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan kepada Terdakwa yaitu untuk mencicil utangnya kepada Terdakwa dengan harga sabu tersebut seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa FAHMI (DPO) berhutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan lamanya hutang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut hendak Terdakwa gunakan sendiri, namun belum sempat digunakan karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu seminggu yang lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di gubuk tempat pembuatan batu bata yaitu Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait Narkoba;
- bahwa HP (Handphone) merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam merupakan milik Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dengan FAHMI terkait penyerahan paket Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR warna hitam tanpa No.Pol tahun 2008, No. Rangka : MH1JB91148K123739, No. Mesin

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:JB91E1123465 yang mana seluruh barang bukti tersebut ditunjukkan dipersidangan dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nurjannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerupakan istri Terdakwa;
  - Bahwa pemilik sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR warna hitam tanpa No.Pol tahun 2008, No. Rangka : MH1JB91148K123739, No. Mesin :JB91E1123465 yang disita dalam perkara ini adalah milik Saksi;
  - Bahwa sepeda motor Honda Type NF 125 TR warna hitam tanpa No.Pol tahun 2008, No. Rangka : MH1JB91148K123739, No. Mesin :JB91E1123465 tersebut dibeli dengan menggunakan uang warisan ayah Saksi;
  - Bahwa sepeda motor Honda Type NF 125 TR warna hitam tanpa No.Pol tahun 2008, No. Rangka : MH1JB91148K123739, No. Mesin :JB91E1123465 tersebut biasanya dipergunakan untuk alat transportasi pergi bekerja di dapu bata dan juga untuk antar jemput anak sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki sepeda motor lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Sepeda Motor dipakai oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu, sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bekerja dan antar jemput anak sekolah;
  - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada Tahun 2008;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan Bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dan berat Netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam dengan nomor sim card: 0823 6151 0061;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR warna hitam tanpa No. Pol tahun 2008, No. Rangka: MH1JB91148K123739, No. Mesin: JB91E1123465;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jln. Rel Kereta Api Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara oleh Saksi Sidik Adami, S.Sos, Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Lhokseumawe yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. Pol seorang diri;
2. Bahwa barang bukti pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam dengan nomor sim card: 0823 6151 0061 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. Pol tahun 2008;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan di temukan di lipatan celana bagian kaki sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam dengan nomor sim card: 0823 6151 0061 ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 (Type NF 125 TR) warna hitam tanpa No. Pol disita langsung dari Terdakwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama FAHMI (DPO) dan diperoleh pada hari penangkapan tersebut juga yaitu senin tanggal 26 januari 2026 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa FAHMI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan kepada Terdakwa untuk mencicil utangnya kepada Terdakwa dengan harga Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut hendak Terdakwa gunakan sendiri, namun belum sempat digunakan karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
7. Bahwa Terdakwa terakhir kali mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu seminggu yang lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di gubuk tempat pembuatan batu bata yaitu Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait Narkoba;
9. bahwa HP (Handphone) merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam merupakan milik Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dengan FAHMI terkait penyerahan paket Narkoba jenis Sabu;
10. Bahwa Saksi Sidik Adami, S.Sos, Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos, serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR warna hitam tanpa No.Pol tahun 2008, No. Rangka : MH1JB91148K123739, No. Mesin :JB91E1123465 yang mana seluruh barang bukti tersebut ditunjukkan dipersidangan dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/1/I/KES.12./2026/DOKKES tanggal 27 Januari 2026 yang ditandatangani oleh KASI DOKKES POLRES LHOKEUMAWE yang bernama ADLIN NISA, A.Md. Keb dengan hasil kesimpulan adalah terhadap urine Terdakwa MAWARDI BIN SYAH DAN positif mengandung Sabu (MET);
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Sabu Nomor: 015/Sp.600132/2026 tanggal 27 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Sdra. T.M. ARIF FAIZUN selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Lhokseumawe dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat: 0,43 Gram (Nol Koma empat puluh tiga gram);
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 686/NNF/2026 tanggal 05 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm. jabatan Plt. KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti: 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,43 Gram (Nol Koma empat puluh tiga gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Mawardi Bin Syahadan, yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jln. Rel Kereta Api Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. Pol seorang diri dihamperi oleh Saksi Sidik Adami, S.Sos dan Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Lhokseumawe berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, kemudian Saksi Sidik Adami, S.Sos dan Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di lipatan celana bagian kaki sebelah kanan Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Fahmi (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/1/I/KES.12./2026/DOKKES tanggal 27 Januari 2026 dengan kesimpulan adalah terhadap urine Terdakwa MAWARDI BIN SYAHDAN positif mengandung Sabu (MET);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Sabu Nomor: 015/Sp.600132/2026 tanggal 27 Januari 2026 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat: 0,43 Gram (Nol Koma empat puluh tiga gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 686/NNF/2026 tanggal 05 Februari 2026 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti: 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,43 Gram (Nol Koma empat puluh tiga gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai meskipun pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang memakai/ menghisap narkotika jenis sabu, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, akan tetapi pada Terdakwa ditemukan Narkotika jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010), dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram artinya barang bukti tersebut relatif sedikit sesuai (SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010) dan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu serta urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna narkotika jenis sabu dan berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto narkotika jenis sabu yang menurut Majelis Hakim berat barang bukti tersebut relatif sedikit dan masih dalam kategori 1 (satu) hari pemakaian berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan Bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dan berat Netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, yang berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan alat maupun hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan dipakai untuk disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam dengan nomor sim card: 0823 6151 0061, yang berdasarkan fakta persidangan dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam memperoleh narkoba jenis ganja, sehingga merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, serta dengan memperhatikan nilai ekonomis nya yang tinggi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR warna hitam tanpa No. Pol tahun 2008, No. Rangka: MH1JB91148K123739, No. Mesin: JB91E1123465, yang berdasarkan fakta persidangan diketahui meskipun dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu, namun Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak diperuntukkan secara khusus melalui modifikasi-modifikasi tertentu untuk membawa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, serta berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi Nurjannah yang merupakan istri Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja sehari-hari dan tidak mengetahui sebelum Terdakwa ditangkap sepeda motor tersebut dipergunakan untuk memperoleh narkotika jenis sabu, serta dengan memperhatikan nilai ekonomis nya yang tinggi bagi Saksi Nurjannah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurjannah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan Bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dan berat Netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

**Dimusnahkan;**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A07 warna Hitam dengan nomor sim card: 0823 6151 0061;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR warna hitam tanpa No. Pol tahun 2008, No. Rangka: MH1JB91148K123739, No. Mesin: JB91E1123465;

**Dikembalikan kepada Saksi Nurjannah;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., Muhammad Andri Fauzan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lazuardi Saputra, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Riko Sukrevi Ibrahim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Lazuardi Saputra, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2026/PN Lsk